



Oficio No. SPF-SI-DATL-059/2024

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 23 de febrero de 2024

Leopoldo González Rosas

Director General del Instituto Tecnológico

Superior de Atlixco

Prolongación Heliotropo, número 1201,

Colonia Vista Hermosa

Atlixco, Puebla.

Presente

Por instrucciones superiores y en relación a la suscripción del "Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Recaudación para el ejercicio fiscal 2024", celebrado con el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, relativo a las contribuciones que se causen por los servicios que presta dicho Organismo, establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2024, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la citada Ley, envío un tanto en original del citado instrumento, así como de su anexo único, debidamente firmados por las partes que en ellos intervienen.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi consideración.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE APOYO TÉCNICO Y LEGAL
DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

RODRIGO SÁNCHEZ SASIA

EDUCACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

26 FEB 2024

DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO

HORA: Presente.

C.c.p.- Marco Polo Sánchez Farfán.- Subsecretario de Ingresos.- Para su conocimiento.

AMMS



Secretaría de
Planeación y Finanzas
Gobierno de Puebla

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA QUE EN MATERIA DE RECAUDACIÓN CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR JOSEFINA MORALES GUERRERO, ASISTIDA POR LOS SUBSECRETARIOS DE INGRESOS Y EGRESOS MARCO POLO SÁNCHEZ FARFÁN Y RICARDO AGUILAR RAMÍREZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LEOPOLDO GONZÁLEZ ROSAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD”; MISMAS QUE CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA SECRETARÍA”:

I.1.- Que es una Dependencia de la Administración Pública Estatal, conforme a los artículos 82, párrafo primero y 83, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 31, fracción II y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas; y que cuenta con plenas facultades para establecer políticas en materia hacendaria, así como para recaudar y administrar los ingresos del Estado.

I.2.- Que Josefina Morales Guerrero, Secretaria de Planeación y Finanzas, tiene plenas atribuciones para intervenir en el presente acto jurídico conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 9, párrafo segundo, 13, párrafo primero, 24, 31, fracción II y 33, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, fracción XII, 5, párrafo primero, 6, fracción I y 11, fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como nombramiento de fecha primero de julio de dos mil veintitrés, emitido por el Gobernador Substituto del Estado Libre y Soberano de Puebla.

I.3.- Que los Subsecretarios de Ingresos y Egresos, cuentan con las facultades necesarias para asistir a la Secretaría de Planeación y Finanzas en la formalización del presente instrumento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, así como 5, fracciones II y III, 13, 18 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

I.4.- Que cuenta con la infraestructura necesaria, para recaudar a través de las Oficinas Recaudadoras y de Orientación y Asistencia al Contribuyente, Receptoras de Pago, Kioscos de Servicios Universales, así como del Sistema de Recaudación en Línea, los derechos por los servicios prestados por **"LA ENTIDAD"**, en sus funciones de derecho público.

I.5.- Que para los efectos de este Convenio manifiesta como domicilio el ubicado en la Avenida 11 Oriente, número 2224, Colonia Azcárate, Puebla, Puebla, C.P. 72501.

II. DE "LA ENTIDAD":

II.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en los artículos 82, párrafo primero y 83, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 49 y 58 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 9 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla; 1 del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco y 1 del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

II.2.- Que tiene como objetivo, entre otros, ofrecer educación tecnológica de tipo superior que forme profesionistas, profesores, científicos e investigadores con un sentido humanístico e innovador, que incorporados a los avances científicos y tecnológicos, estén aptos para aplicar sus conocimientos a la solución creativa de problemas que se presenten en su región contribuyendo al desarrollo municipal, estatal y nacional, atento a lo dispuesto en el artículo 3, fracción I del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.



Secretaría de
Planeación y Finanzas
Gobierno de Puebla

II.3.- Que Leopoldo González Rosas, está facultado para suscribir el presente Convenio, en términos de lo dispuesto por los artículos 13, primer párrafo y 59 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 12 y 17 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla; 5, fracción II y 13, fracciones I y XX del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco; así como 5, fracción II y 7, fracciones I y XVII, del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

II.4.- Que Leopoldo González Rosas, acredita su personalidad como Director General del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, mediante designación de fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, emitida por el entonces Secretario de Educación del Estado de Puebla y Presidente de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, misma que a la fecha manifiesta no le ha sido modificada o revocada.

II.5.- Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Prolongación Heliotropo, No. 1201, Col. Vista Hermosa, C.P. 74218, Atlixco, Puebla.

III. DE "LAS PARTES":

III.1.- Que reconocen la personalidad con la que se ostentan y tienen capacidad jurídica para asumir las obligaciones que en el presente Convenio se especifican;

III.2.- Que es su voluntad formalizar el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal de 2024, el cual señala que tratándose de los ingresos de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, de los Órganos Constitucionalmente Autónomos y de los Poderes del Estado, a que se refiere dicha Ley, la recaudación se podrá realizar a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con los convenios que para tal efecto se suscriban, y

III.3.- Que en la celebración del presente convenio, no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento, ni la aceptación con que se celebra.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre **"LAS PARTES"**, para efecto de que a través de **"LA SECRETARÍA"**, se lleven a cabo las funciones de recaudación de los Derechos por los servicios que presta **"LA ENTIDAD"** en sus funciones de derecho público, que se encuentran contenidos en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2024.

SEGUNDA.- "LA SECRETARÍA" adquiere las siguientes obligaciones:

I.- Permitir a **"LA ENTIDAD"** el acceso al Sistema de Caja Universal (SCU), por medio del cual los servidores públicos que al efecto designe, podrán generar las órdenes de cobro de los servicios que presta, en sus funciones de derecho público;

II.- Permitir a **"LA ENTIDAD"** el acceso para la operación recaudatoria de sus servicios, al Sistema de Registro de Otorgamiento de Servicios (ROS), el cual será el medio electrónico de comunicación, entre **"LAS PARTES"**, en lo relativo al pago y seguimiento de la prestación de los servicios que se encuentran contenidos en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2024, a cargo de **"LA ENTIDAD"**;

III.- Actualizar y dar mantenimiento a los Sistemas de cómputo a que se refieren las fracciones I y II de la presente Cláusula;

IV.- Capacitar al personal operativo y de supervisión que designe **"LA ENTIDAD"** para el manejo eficiente de los Sistemas a que se refieren las fracciones I y II de la presente Cláusula;



Secretaría de
Planeación y Finanzas
Gobierno de Puebla

V.- Adquirir, coordinar el suministro, controlar y destruir las formas oficiales valoradas y las formas oficiales de reproducción restringida, que se utilicen en la prestación de los servicios a cargo de **"LA ENTIDAD"**;

VI.- Dar a conocer a **"LA ENTIDAD"** la normatividad y lineamientos que deben aplicarse para la operación recaudatoria de sus servicios, y

VII.- Dar a conocer a **"LA ENTIDAD"**, el día viernes de cada semana el monto total de sus ingresos recaudados durante la semana inmediata anterior, los cuales serán autorizados una vez que **"LA ENTIDAD"** haya dado cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales aplicables, así como aquellos instrumentos legales que se llegaran a suscribir relativos a la recaudación de ingresos. En este sentido, **"LA SECRETARÍA"**, no percibirá ingreso alguno por la administración de los recursos convenidos.

TERCERA.- "LA ENTIDAD", adquiere las siguientes obligaciones:

I.- Designar por escrito a los servidores públicos que realizarán las funciones de operador y supervisor para la utilización de los Sistemas de Caja Universal (SCU), de Registro de Otorgamiento de Servicios (ROS) y, de resguardo y Control de Formas Oficiales;

II.- Contar con los equipos de cómputo necesarios para la utilización de los Sistemas de Caja Universal (SCU) y de Registro de Otorgamiento de Servicios (ROS), que les permitan generar las órdenes de cobro en el Sistema de Recaudación en Línea y dar seguimiento a dichas órdenes de cobro, en la realización de los trámites materia de su competencia; dichos equipos deberán contar con los requerimientos mínimos de hardware y software siguientes:

• Microsoft Internet Explorer versión 8.0 o superior y/o Firefox versión 8.0 o superior, con un nivel de cifrado de 128 bits, Acrobat Reader 7 o superior.
• 1 Gb. En memoria RAM.
• Acceso a Internet de banda ancha con un mínimo de 256 Kbps.
• Monitor que soporte resolución de al menos 1024 x 768 píxeles.
• Impresora de inyección de tinta o láser, para realizar la impresión de comprobantes.

III.- Aplicar la normatividad y lineamientos que emita “**LA SECRETARÍA**” en materia de la operación recaudatoria de sus servicios y del control de las formas oficiales que utilice en la prestación de los servicios a su cargo;

IV.- Generar, a través del Sistema de Caja Universal, las órdenes de cobro para que se realicen los pagos en los lugares autorizados por “**LA SECRETARÍA**”, para estos efectos;

V.- Solicitar previo a la prestación de servicios, la clave del Registro Federal y Estatal de Contribuyentes, salvo en los casos en que las personas físicas que por la naturaleza de la contraprestación, se presume que no tienen la obligación de inscribirse en ninguno de dichos registros, supuestos en los que deberán señalar la Clave Única del Registro de Población;

La información a que se refiere esta fracción, deberá ser enviada a “**LA SECRETARÍA**”, dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes.



Secretaría de
Planeación y Finanzas
Gobierno de Puebla

VI.- Si en alguna de las instalaciones de **“LA ENTIDAD”** no se pudiera utilizar alguno de los sistemas mencionados o no se tenga acceso a internet por causas ajenas a ella **“LA ENTIDAD”**, deberá recaudar directamente los ingresos y enterar a **“LA SECRETARÍA”** en un plazo que no excederá de tres días hábiles contados a partir de que se llevó a cabo el pago correspondiente; mediante las formas y procedimientos que para tal efecto se establezcan, los cuales en su caso se agregarán al presente Convenio como Anexo Único y formará parte del mismo, y

VII.- Cerciorarse, previo a la prestación del servicio de que se trate, que se ha realizado el pago de los derechos correspondientes.

CUARTA.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Convenio se resolverán de mutuo acuerdo entre **“LAS PARTES”** las que constarán por escrito y firmadas por los que en el intervienen.

QUINTA.- **“LAS PARTES”** convienen que el personal que se contrate, comisione o asigne para el desarrollo de las acciones que les correspondan según lo establecido en el propio Convenio, estará bajo la dirección y responsabilidad absoluta de la parte que lo haya contratado, comisionado o asignado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral que les corresponda y obligándose la parte que lo empleó a responder de las reclamaciones que pudieran presentarse en contra de la otra parte.

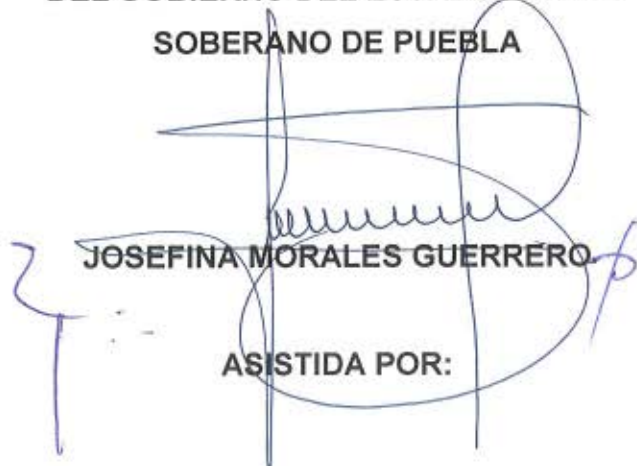
SEXTA.- El presente Convenio estará vigente durante el ejercicio fiscal 2024 o hasta la suscripción de un instrumento que lo deje sin efectos.

SÉPTIMA.- Se deja sin efectos el Convenio en materia de recaudación, celebrado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.

Este convenio podrá revisarse para su modificación o adición, según consideren **"LAS PARTES"**; actos que deberán constar por escrito, y entrarán en vigor al día siguiente de su firma y tendrán la misma vigencia del presente instrumento.

Leído el presente Convenio y enteradas **"LAS PARTES"** de su contenido y alcances legales, lo firman de conformidad en tres tantos en original, en la Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil veintitrés.

POR "LA SECRETARÍA"
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA



JOSEFINA MORALES GUERRERO

ASISTIDA POR:

EL SUBSECRETARIO DE
INGRESOS



MARCO POLO SÁNCHEZ FARFÁN

EL SUBSECRETARIO DE
EGRESOS



RICARDO AGUILAR RAMÍREZ



Secretaría de
Planeación y Finanzas
Gobierno de Puebla

POR "LA ENTIDAD"
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

LEOPOLDO GONZÁLEZ ROSAS

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA QUE EN MATERIA DE RECAUDACIÓN CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, REPRESENTADA POR SU TITULAR JOSEFINA MORALES GUERRERO Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO, REPRESENTADO POR LEOPOLDO GONZÁLEZ ROSAS, EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.